

PERSONAS JURIDICAS

1.-CONCEPTO

Las personas jurídicas son todos los entes a los cuales el ordenamiento jurídico les confiere aptitud para adquirir derechos y contraer obligaciones para el cumplimiento de su objeto y los fines de su creación.

2.- COMIENZO DE LA EXISTENCIA DE LAS PERSONAS JURIDICAS

La existencia de la personas jurídica privada comienza desde su constitución. No necesita autorización legal para funcionar, excepto disposición legal en contrario. En los casos que se requiere autorización estatal, la persona jurídica no puede funcionar antes de obtenerla.

La persona jurídica tiene una personalidad distinta a sus miembros. Los miembros no responden por las obligaciones de la persona jurídica salvo excepciones expresamente establecidas por el Código y que lo disponga la ley especial.

-Se establece la inoponibilidad de la personalidad jurídica ante la actuación de la persona jurídica que encubra la consecución de fines ajenos a ella, constituya un mero recurso para violar la ley, el orden público o la buena fe o para frustrar los derechos de los terceros, la cual se imputa directamente a los socios, asociados miembros o controlantes directos indirectos que la hicieron posible, quienes responden solidaria e ilimitadamente por los perjuicios causados.

Lo dispuesto se aplica sin afectar los derechos de los terceros de buena fe y sin perjuicios de las responsabilidades personales que puedan ser pasibles los participantes en los hechos por los perjuicios causados.

2.-CLASIFICACION

PUBLICAS

- 1-Estado Nacional, Provincias, Municipios, la Ciudad Autónoma de BsAs, entidades autárquicas, y demás organizaciones constituidas en la República a las que el ordenamiento jurídico les atribuya ese carácter.
- 2-Estados extranjeros, las organizaciones a las que el derecho internacional público reconozca personalidad jurídica y toda otra constituida en el extranjero cuyo carácter público resulte de su derecho aplicable.
- 3-Iglesia católica.

PRIVADAS

- 1. Sociedades
- 2. Asociaciones civiles.
- 3. Simples asociaciones.
- 4. Fundaciones.
- 5. Iglesias, confesiones, comunidades o entidades religiosas
- 6. Mutuales.
- 7. Cooperativas.
- 8. Consorcio de propiedad horizontal.
- 9. Toda otra contemplada en disposiciones del Código Civil o en otras leyes cuyo carácter de tal resulte de su finalidad o funcionamiento.

-La participación del Estado en las privadas no modifica el carácter de estas. Sin embargo, la ley o el estatuto pueden prever derechos y obligaciones diferenciados, considerando el interés público comprometido en dicha participación.

Los administradores responden solidaria e ilimitada frente a la persona jurídica, sus miembros y terceros por los daños causados por su culpa en ejercicio u ocasión de sus funciones, por acción u omisión.

CARACTERES DE LAS PERSONAS JURIDICAS PUBLICAS

- 1- Son creadas por ley, nunca por voluntad de partes
- 2- Tienen como fin inmediato el interés público
- 3- Actúan con imperium que es el poder que tiene el órgano de la persona jurídica de hacer cumplir las decisiones que toma

3.-ATRIBUTOS

a) NOMBRE

Debe tener un nombre que la identifique con el aditamento de la forma jurídica que la adoptada. Si está en liquidación debe aclarar esta circunstancia en la utilización de su nombre.

El nombre debe satisfacer recaudos de: veracidad, novedad, aptitud distintiva respecto de otros nombre, marcas bienes o servicios, se relacionen o no con el objeto de la persona jurídica.

No puede ser contrario a la ley, orden público o buenas costumbres.

b) DOMICILIO Y SEDE SOCIAL

Es el fijado en sus estatutos o el que se le dio para funcionar. El cambio de domicilio requiere modificación del estatuto. El cambio de sede social, si no forma parte del estatuto, puede ser resuelto por el órgano de administración.

c) PATRIMONIO

La persona jurídica debe tener un patrimonio. Cuando está en formación puede inscribir preventivamente a su nombre los bienes registrables.

d) OBJETO

El **objeto social** es el conjunto de actos y categorías de actos que, de acuerdo con el contrato constitutivo o el estatuto, la entidad se propone realizar.

El objeto, es el propósito declarado en el estatuto, es un elemento esencial que determina la capacidad y por ende, los límites a la actividad de la persona jurídica y de sus administradores y representantes.

Debe ser preciso y determinado.

e) CAPACIDAD

DE DERECHO: En principio pueden adquirir todos los derechos de las personas humana. Se excluyen los derechos de familia y los de la integridad física.

Rige el principio de especialidad: solo pueden realizar actos vinculados a su objeto social.

La capacidad de derecho que tiene es la necesaria para los fines de su especialidad consignados en sus estatutos.

Así ninguna persona jurídica puede realizar actos extraños a su objeto social, Por ej, una empresa constructora no podría realizar actos de una financiera.

DE EJERCICIO: Las personas jurídicas actúan por sí mismas, (capacidad de ejercicio) a través de sus órganos que son sus administradores. Estos no serían representantes ajenos a la entidad, sino que la integran. Por eso se concluye que tienen plena capacidad de ejercicio, y ello tiene como consecuencia que son responsables de los actos que realizan quienes las representan como si fueran hechos por la propia persona jurídica.

PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS

Los administradores responden solidaria e ilimitada frente a la persona jurídica, sus miembros y terceros por los daños causados por su culpa en ejercicio u ocasión de sus funciones, por acción u omisión.

Las funciones del administrador abarcan la gestión operativa de los negocios sociales, la organización y dirección de la persona jurídica, el cumplimiento del estatuto.

No hay dos voluntades, la del representante y la del representado, sino una sola: la de la persona jurídica. De esta manera, los administradores son funcionarios de la entidad y es esta última la que actúa frente a terceros través de aquellos. O sea que los actos ejecutados por los administradores se imputan directamente a la persona jurídica.

Esto también explica la responsabilidad de las personas jurídicas por los **actos ilícitos** de sus administradores, órganos de ellas, cometidos en el desempeño funcional.

El CCCN, establece que: “La persona jurídica responde por los daños que causen quienes la dirigen o administren en ejercicio u ocasión de sus funciones.”

RESPONSABILIDAD DE LOS ADMINISTRADORES

El C.C.YC. establece que los administradores deben obrar con cuidado y previsión.

Para apreciar la responsabilidad de los administradores se deben tener en cuenta los siguientes factores:

- a) Dimensión de la entidad.
- b) Su objeto
- c) Las funciones genéricas que le incumben.
- d) Circunstancias en que debió actuar y no cumplió con su deber.

En caso de conflicto de intereses, los administradores deben priorizar, en su función, el interés social con respecto al propio. No pueden perseguir ni favorecer intereses contrarios a los de las personas jurídicas.

Los administradores responden solidaria e ilimitada frente a la persona jurídica, sus miembros y terceros por los daños causados por su culpa en ejercicio u ocasión de sus funciones, por acción u omisión.

SOCIEDADES

Es la forma organizada en la que una o más personas se obligan a realizar aportes para aplicarlos a la producción o intercambio de bienes o servicios, participado de las ganancias y soportando las pérdidas.

Las sociedades unipersonales solo podrán ser constituidas como anónimas.

Se establece que la inscripción del acto constitutivo, su modificación y el reglamento en el Registro público del domicilio social y en el Registro que corresponda al asiento de cada sucursal.

Los socios responden ante los terceros como obligados simplemente mancomunados y por partes iguales, salvo que la solidaridad con la sociedad o entre ellos, o una distinta proporción resulten:

- 1- De una estipulación expresa de una relación o un conjunto de relaciones.
- 2- De una estipulación del contrato social.
- 3- De las reglas comunes del tipo que manifestaron adoptar y respecto del cual se dejaron de cumplir requisitos sustanciales o formales.

ASOCIACIONES CIVILES

- a) OBJETO: No debe ser contrario al interés general o al bien común.

El interés general se interpreta dentro del respecto a las diversas identidades, y tradiciones, sean culturales, religiosas, artísticas, literarias, sociales, políticas o étnicas que no vulneren los valores constitucionales.

Como fin principal no pueden perseguir el fin de lucro, ni pueden tener por fin lucro para sus miembros o terceros.

- b) CONSTITUCION: Por instrumento público y ser inscripto en el Registro correspondiente una vez otorgada la autorización para funcionar. Hasta la inscripción se aplican las normas de la simple asociación.
- c) Los integrantes de la Comisión Directiva deben ser simples asociados. El derecho de los asociados a participar en la comisión directiva no puede ser restringido abusivamente. El estatuto debe prever los cargos de Presidente, Secretario y Tesorero y definir las funciones de cada uno de ellos. Los demás miembros de la comisión tienen el carácter de vocales. Se denominan directivos a todos los titulares de la comisión directiva. En el acto constitutivo se deben designar a los integrantes de la primera comisión directiva.
- d) Las asociaciones civiles requieren autorización para funcionar y se encuentran sujetas al control de la autoridad competente, local o nacional según corresponda.

SIMPLES ASOCIACIONES

El acto constitutivo debe ser otorgado por instrumento público o privado con firma certificada por escribano público. Al nombre debe agregársele el aditamento "simple asociación" o "asociación simple".

Comienza su existencia a partir de la fecha del acto constitutivo.

Las simples asociaciones con menos de 20 socios, pueden prescindir del órgano de fiscalización, subsiste la obligación de la certificación de los estados contables.

FUNDACIONES

Son personas jurídicas que se constituyen con una finalidad de bien común sin propósito de lucro, mediante el aporte patrimonial de una o más personas, destinada a ser posibles sus fines.

Se constituyen por instrumento público y deben solicitar y obtener autorización del Estado para funcionar.

Deben tener un patrimonio inicial para cumplir con los fines propuestos estatutariamente y es requisito para obtener la autorización estatal para funcionar.

El gobierno y la administración de las fundaciones estará a cargo de un consejo de administración, integrado por un mínimo de tres personas humanas. Tiene todas las condiciones para el cumplimiento del objeto de la fundación dentro de lo que establezca el estatuto.

En caso de disolución el remanente de los bienes debe destinarse a una entidad de carácter público o una persona jurídica de carácter privado cuyo objeto sea de utilidad pública o bien común, que no tenga fin de lucro y que esté domiciliada en la República.

La autoridad de contralor, aprueba los estatutos de la fundación y su reforma, fiscaliza su funcionamiento y el cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias, incluso su disolución y liquidación.

DISOLUCION Y LIQUIDACIÓN DE LAS PERSONAS JURIDICAS

Se disuelve por:

- 1- Decisión de los miembros adoptada por unanimidad o por la mayoría establecida por estatuto.
- 2- Cumplimiento de la condición resolutoria a la que el acto constitutivo subordinó su existencia.
- 3- Consecución del objeto para el cual se formó o imposibilidad de cumplirlo.
- 4- Vencimiento del plazo.
- 5- Declaración de quiebra.
- 6- Fusión respecto de las personas jurídicas que se fusionan o las personas jurídicas cuyo patrimonio es absorbido, o la escisión respecto de la persona jurídica que se divide y destina todo su patrimonio.
- 7- Reducción a uno del número de miembros, si la ley exige pluralidad y ésta no es establecida dentro de los tres meses.
- 8- Agotamiento de los bienes.

9- Cualquier otra causa prevista en el estatuto, en la ley especial, o en el código Civil.

REVOCACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN ESTATAL

Debe fundarse en actos graves que importen la violación de la ley, estatuto y el reglamento.

Se dispone por resolución fundada garantizando el derecho de defensa de la persona jurídica. La resolución es apelable, pudiendo el juez disponer la suspensión provisional de sus efectos.

Dra. María Elena Sottano